

CAPITULO 2

Como a condição jurídica da escravidão e o processo de abolição gradual se relacionam com a ruptura entre elite cafeeira, Exército e poder político que levou à queda do Império em 1889?

H12 — Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.

Por que importa: Compreender por que a abolição sem indenização e o desgaste acumulado do Exército levaram ao fim do Império permite reconhecer que a ordem jurídico-política construída desde a Constituição de 1824 dependia do equilíbrio entre elite, Exército e poder central, e que a ruptura desse equilíbrio, e não a crise da escravidão isoladamente, explica a queda do regime monárquico.

Passo 1

Definir

Passo 2

Classificar

Passo 3

Comparar

Passo 4

Mapear causalidade

DEFINIR

Definir a justiça escravista como sistema jurídico que regulava a condição social e os direitos da população escravizada no século XIX

A condição jurídica da escravidão e os limites da Lei de 1831

No Brasil do século XIX, a escravidão era organizada por um duplo estatuto jurídico. Nas relações civis, o escravizado era tratado como propriedade: podia ser herdado, hipotecado, comprado e vendido, da mesma forma que qualquer outro bem. Nas relações criminais, no entanto, o mesmo escravizado era reconhecido como sujeito de imputação penal: o Código Criminal do Império, de 1830, previa, para crimes cometidos por escravizados, penas diferenciadas e mais severas do que as aplicadas a pessoas livres, incluindo açoites como pena específica para essa população.

Esse duplo estatuto permaneceu intacto mesmo quando o Parlamento aprovou a primeira lei a tratar formalmente do fim do tráfico de escravizados. A Lei de 7 de novembro de 1831 declarava livres todos os africanos importados ilegalmente para o Brasil a partir daquela data, mas não foi cumprida na prática. O tráfico transatlântico conti-

nuou por quase duas décadas, sustentado pela tolerância de autoridades locais e pela ausência de fiscalização efetiva nos portos, o que lhe garantiu, na historiografia, a designação corrente de lei que existia para não ser cumprida.

Sidney Chalhoub (1957–)

Brasil

Sidney Chalhoub, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), demonstra em *A Força da Escravidão: Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista* (2012) que o tráfico transatlântico de escravizados continuou por quase duas décadas após a Lei de 1831 graças à tolerância de autoridades locais e à cumplicidade do aparato judicial, que tratava a ilegalidade do tráfico como um costume social aceito, e não como crime a ser reprimido.

CHALHOUB, Sidney. *A Força da Escravidão: Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

A Lei de 7 de novembro de 1831 declarava livres todos os africanos importados ilegalmente para o Brasil a partir daquela data, mas não foi cumprida na prática: o tráfico transatlântico continuou por quase duas décadas, sustentado pela tolerância de autoridades locais e pela ausência de fiscalização efetiva, o que lhe garantiu, na historiografia, a designação corrente de lei que existia para não ser cumprida. Por que esse caso ilustra o duplo estatuto jurídico do escravizado, e não simplesmente um fracasso pontual de fiscalização?

- A. Porque o duplo estatuto definia o escravizado como propriedade nas relações civis e como sujeito de imputação penal nas relações criminais, e a Lei de 1831 não alterou esse estatuto: mesmo formalmente livres, os africanos traficados continuaram sendo tratados como propriedade na prática cotidiana
- B. Porque o Código Criminal do Império, de 1830, previa açoites como pena específica para escravizados, e foi exatamente essa pena que deixou de ser aplicada aos africanos traficados depois de 1831
- C. Porque a lei de 1831 só não foi cumprida nas relações criminais, já que nas relações civis o comércio de africanos importados ilegalmente foi de fato interrompido pelas autoridades portuárias
- D. Porque o duplo estatuto jurídico só passou a existir depois de 1831, quando a lei criou simultaneamente a condição de propriedade e a condição de sujeito de imputação penal para os africanos recém-chegados

CLASSIFICAR

Classificar as leis abolicionistas e as formas de resistência negra segundo seus efeitos sobre a manutenção ou a crise da escravidão

Leis abolicionistas graduais e formas de resistência à escravidão

A crise da escravidão no Império não seguiu um único caminho. Ela avançou por dois mecanismos de natureza distinta: leis graduais aprovadas pelo Parlamento e formas de resistência direta promovidas pelos próprios escravizados e libertos, sem esperar pela aprovação de novas normas.

Leis abolicionistas graduais

A primeira lei com efeito real sobre o tráfico foi a Lei Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850, aprovada sob pressão diplomática britânica, que encerrou de fato a entrada de novos africanos escravizados no território brasileiro. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, libertava os filhos nascidos de mulheres escravizadas a partir daquela data, mas os mantinha sob a guarda do senhor da mãe até os oito anos de idade, quando este podia optar entre receber indenização do Estado ou reter os serviços do menor até os 21 anos. A Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885, libertava escravizados com mais de 60 anos, condicionada à prestação de alguns anos adicionais de serviço como forma de compensação ao

antigo proprietário. Por fim, a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, aboliu integralmente a escravidão, sem qualquer indenização aos proprietários.

Resistência direta à escravidão

Enquanto o Parlamento aprovava leis graduais, a população escravizada resistiu por meios próprios, sem aguardar mudanças na legislação. A Revolta dos Malês, em Salvador, em janeiro de 1835, foi uma insurreição urbana planejada por escravizados e libertos africanos muçulmanos, articulados por redes de solidariedade étnica e religiosa anteriores à escravização. Ao longo de todo o período, fugas individuais e a formação de quilombos constituíram uma forma cotidiana e organizada de resistência, independente de qualquer mudança na legislação vigente.

João José Reis (1951–)

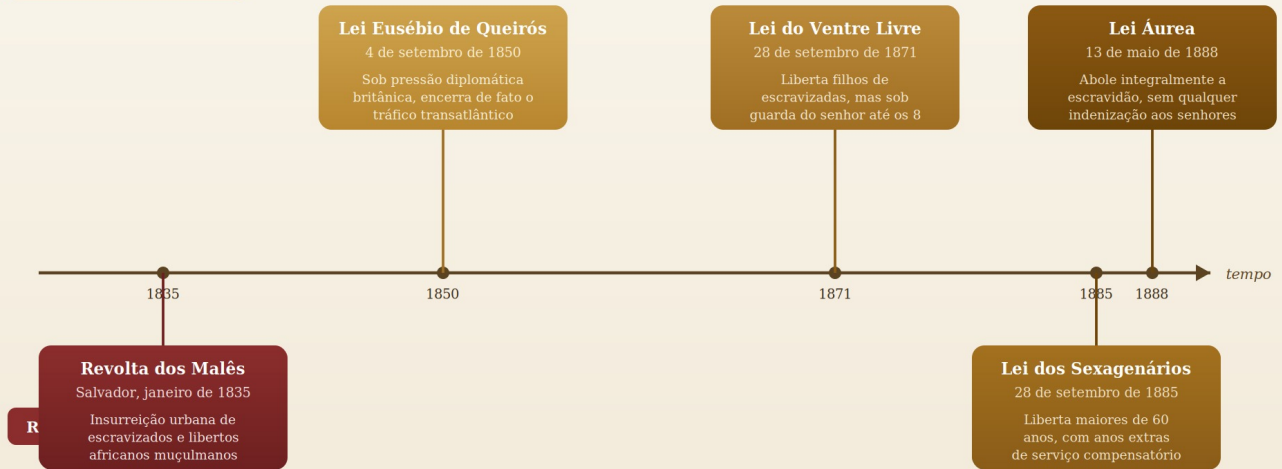
Brasil

João José Reis, historiador brasileiro, professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), demonstra em *Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835* (1986) que a revolta foi planejada e executada por escravizados e libertos africanos muçulmanos, articulados por redes de solidariedade étnica e religiosa anteriores à escravização, e não por uma reação espontânea e desorganizada às condições de cativeiro.

Dois Caminhos da Crise da Escravidão

Leis abolicionistas graduais no Parlamento e resistência direta da população escravizada

LEIS ABOLICIONISTAS



Enquanto o Parlamento avançava por leis graduais, escravizados e libertos resistiam por meios próprios — insurreições, fugas e quilombos — sem esperar pela lei.

REIS, João José. *Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 [1ª ed. 1986].

VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, libertava os filhos nascidos de mulheres escravizadas a partir daquela data, mas os mantinha sob a guarda do senhor da mãe até os oito anos de idade, quando este podia optar entre indenização do Estado ou os serviços do menor até os 21 anos: a liberdade concedida pela lei era, na prática, diferida por décadas. Considerando a tipologia que classifica os mecanismos de crise da escravidão em leis abolicionistas graduais e formas de resistência direta, em qual categoria a Lei do Ventre Livre se classifica?

- A.** Lei abolicionista gradual, pois foi aprovada pelo Parlamento e concedeu a liberdade de forma diferida no tempo, condicionada a anos de serviço ou indenização, sem que os próprios escravizados precisassem agir para obtê-la
- B.** Forma de resistência direta, pois os filhos libertos pela lei passavam a atuar, já na infância, como agentes de fugas coletivas organizadas a partir das fazendas onde haviam nascido
- C.** Lei abolicionista gradual, pois aboliu integralmente a escravidão sem qualquer forma de compensação ao proprietário, antecipando o que a Lei Áurea faria de modo mais abrangente em 1888
- D.** Lei abolicionista gradual, pois fixou a guarda do menor até os oito anos de idade como única condição da lei, sem prever depois disso qualquer opção de indenização ao Estado ou de serviços do menor ao antigo senhor

COMPARAR

Comparar estratégias de resistência negra e movimentos abolicionistas quanto aos seus objetivos e impactos sobre a ordem escravista

As duas vertentes do movimento abolicionista, a parlamentar e legalista e a de ação direta, se distinguem em quatro aspectos: o objetivo declarado de cada uma, seu método de atuação, sua base social de apoio e sua relação com a legislação escravista ainda vigente.

Quanto ao objetivo declarado, a vertente parlamentar buscava uma reforma legislativa gradual e negociada dentro das instituições do Império. A vertente de ação direta, em contraste, buscava a ruptura imediata com a escravidão, sem esperar pela aprovação de novas leis.

Angela Alonso (1968–)

Brasil

Angela Alonso, socióloga e historiadora brasileira, professora da Universidade de São Paulo (USP), argumenta em *Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro (1868-88)* (2015) que o movimento abolicionista combinou, em diferentes momentos e regiões, uma vertente parlamentar legalista, voltada à reforma gradual da legislação, e uma vertente de ação direta, voltada a fragilizar a escravidão na prática antes mesmo de sua extinção legal, e que essa segunda vertente foi decisiva para acelerar a crise final do sistema escravista entre 1887 e 1888.

Quanto ao método, a vertente parlamentar atuava por discursos no Parlamento, artigos de imprensa e pressão diplomática junto à Grã-Bretanha. A vertente de ação direta atuava pelo auxílio direto a fugas coletivas de escravizados, organizadas a partir das próprias fazendas.

Quanto à base social, a vertente parlamentar se apoiava sobretudo na elite letrada e nos próprios parlamentares. A vertente de ação direta se apoiava em setores urbanos médios e na população escravizada e liberta, que participava diretamente das fugas organizadas.

Quanto à relação com a legislação vigente, a vertente parlamentar atuava dentro da ordem legal estabelecida, propondo mudanças pelos canais institucionais. A vertente de ação direta desobedecia deliberadamente à legislação escravista ainda em vigor, antecipando na prática uma abolição que o Parlamento ainda não havia votado.

Duas Vertentes do Movimento Abolicionista

Reforma legislativa gradual versus ruptura imediata com a escravidão

	ABOLICIONISMO PARLAMENTAR	ABOLICIONISMO DE AÇÃO DIRETA
OBJETIVO	Reforma legislativa gradual e negociada, dentro das instituições do Império	Ruptura imediata com a escravidão, sem esperar pela aprovação de novas leis
MÉTODO	Discursos no Parlamento, artigos de imprensa e pressão diplomática junto à Grã-Bretanha	Auxílio direto a fugas coletivas de escravizados, organizadas a partir das próprias fazendas
BASE SOCIAL	Elite letrada e os próprios parlamentares	Setores urbanos médios e população escravizada e liberta, que participava diretamente das fugas
RELAÇÃO COM A LEI	Atua dentro da ordem legal estabelecida, propondo mudanças pelos canais institucionais	Desobedece deliberadamente à legislação escravista vigente, antecipando na prática a abolição

Ex.: Joaquim Nabuco (Parlamento, 1880) e os caifazes de Antônio Bento (São Paulo, 1887-88)

ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro (1868-88). São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Enquanto Joaquim Nabuco defendia, no Parlamento e na imprensa britânica, a aprovação gradual de leis abolicionistas, fundando em 1880 a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, os caifazes, liderados por Antônio Bento em São Paulo entre 1887 e 1888, organizavam fugas coletivas de escravizados diretamente das fazendas, antecipando na prática, mediante desobediência à lei vigente, a abolição que o Parlamento ainda não havia votado. Comparando as vertentes representadas por Joaquim Nabuco e pelos caifazes quanto ao método de atuação e à relação com a legislação vigente, qual alternativa descreve corretamente a diferença entre elas?

- A. Nabuco atuava por discursos parlamentares e pressão diplomática, dentro da ordem legal estabelecida, enquanto os caifazes desobedeciam deliberadamente à legislação escravista ainda em vigor, antecipando na prática a abolição
- B. Os caifazes atuavam por discursos no Parlamento e artigos de imprensa, enquanto Nabuco organizava fugas coletivas de escravizados diretamente das fazendas onde atuava
- C. Nabuco desobedecia deliberadamente à legislação escravista, organizando fugas pela imprensa britânica, enquanto os caifazes se limitavam a propor reformas legislativas graduais dentro do Parlamento
- D. Tanto Nabuco quanto os caifazes desobedeciam à legislação vigente, mas Nabuco fazia isso pela via diplomática britânica e os caifazes pela via das fazendas paulistas

MAPEAR CAUSALIDADE

Mapear relações causais entre a crise da escravidão, a ruptura entre elite, Exército e poder político e a crise do Império

A queda do Império, em 1889, resultou da combinação de quatro fatores. O primeiro foi a abolição sem indenização, decretada pela Lei Áurea em 1888, que afastou politicamente a elite cafeeira, lesada economicamente pela perda do investimento em mão de obra escravizada sem nenhuma compensação. O segundo foi o desgaste acumulado entre o Exército e o poder civil desde a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, agravado pela Questão Militar de 1887, quando os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos foram publicamente repreendidos pelo governo por criticarem o Ministério da Guerra na imprensa. O terceiro foi o crescimento do movimento republicano entre a elite paulista, organizado desde a fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873, e fortalecido depois da abolição de 1888. O quarto foi a fragilidade política de D. Pedro II: idade avançada, saúde debilitada, ausência do país entre 1887 e 1888 e incerteza quanto à sucessão pela Princesa Isabel.

A abolição sem indenização rompeu o vínculo político entre a monarquia e a elite cafeeira, que via na manutenção da ordem escravista um interesse econômico direto. Esse afastamento se somou ao desgaste acumulado entre o Exército e o poder civil, e ao crescimento do movimento republicano entre a elite paulista. Sem o apoio da elite cafeeira nem do Exército, e fragilizado pela idade avançada e pela saúde debilitada de D. Pedro II, o Império perdeu sua base de sustentação política, condição que permitiu a exe-

cução do golpe militar sem resistência significativa.

Desse processo resultaram quatro consequências. A primeira foi o isolamento político da monarquia, sem apoio nem da elite cafeeira nem do Exército. A segunda foi o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio de oficiais do Exército e de setores civis republicanos. A terceira foi o fim do Império e o exílio da família imperial para a Europa. A quarta, de natureza social e não apenas política, foi a ausência de qualquer política de terra, trabalho ou educação para a população liberta, que permaneceu marginalizada econômica e socialmente depois de 1888.

Décio Saes (1944–)

Brasil

Décio Saes, sociólogo e cientista político brasileiro, professor da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), argumenta em *A Formação do Estado Burguês no Brasil (1888-1891)* (1985) que a Proclamação da República não resultou de um movimento popular amplo, mas de uma aliança entre setores do Exército descontentes com o poder civil e fileiras da elite cafeeira que haviam rompido com a monarquia depois da abolição sem indenização, configurando uma transição política conduzida pelos próprios setores dirigentes, sem ampla participação social.

Florestan Fernandes (1920–1995)

Brasil

Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro, professor da Universidade de São Paulo (USP), demonstra em *A Integração do Negro na Sociedade de Classes* (1964) que a abolição de 1888, ao não ser acompanhada de nenhuma política de terra, trabalho ou educação para a população liberta, produziu uma integração apenas formal e incompleta dos ex-escravizados à sociedade de classes que se consolidava com a República, perpetuando desigualdades estruturais de origem racial.

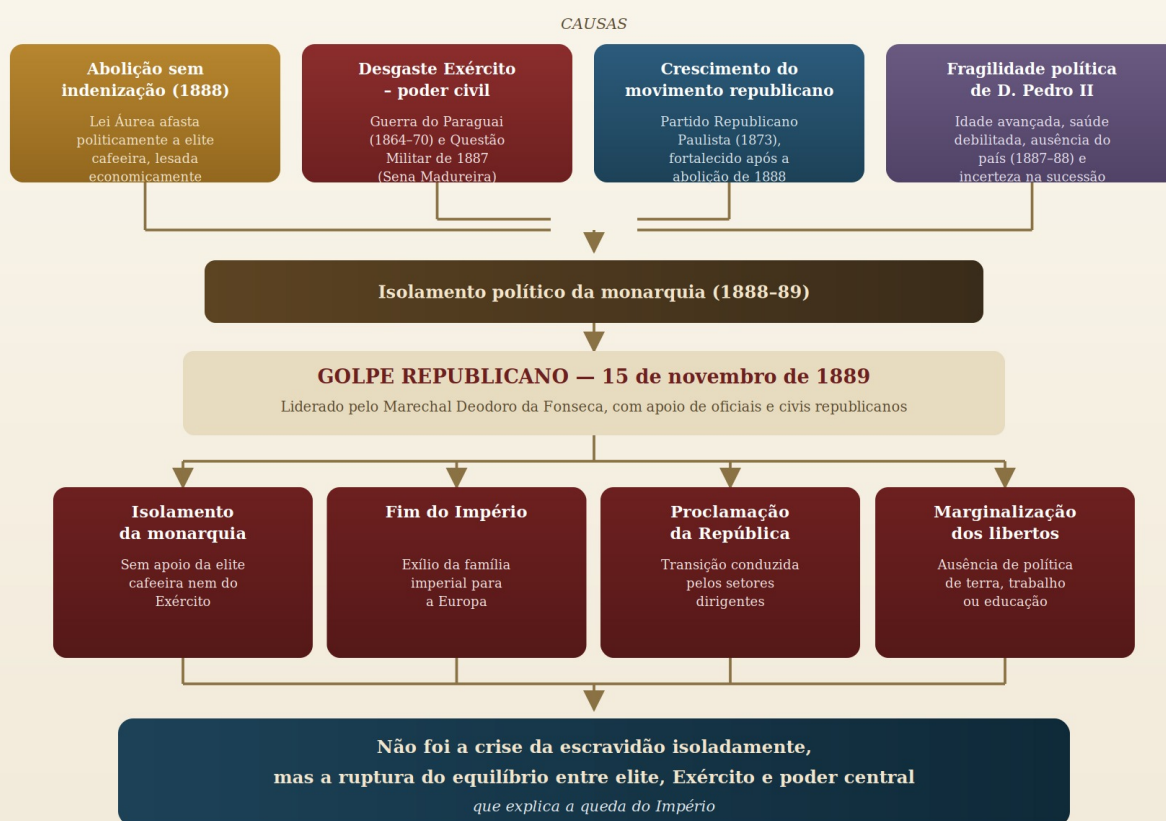
A justiça escravista do século XIX organizava o escravizado como propriedade nas relações civis e como sujeito de imputação penal nas relações criminais, estatuto que a Lei de 1831 não rompeu na prática, já que o tráfico ilegal continuou por quase duas décadas. A crise desse sistema avançou por leis graduais, Eusébio de Queirós, Ventre Livre, Sexagenários e Lei Áurea, e por formas de resistência direta, a Revolta dos Malês, fugas e

quilombos e a ação dos caifazes, até a abolição sem indenização em 1888. Essa abolição afastou politicamente a elite cafeeira da monarquia, afastamento que se somou ao desgaste entre Exército e poder civil desde a Guerra do Paraguai e a Questão Militar de 1887, e ao crescimento do movimento republicano paulista. Sem apoio da elite cafeeira nem do Exército, e fragilizado pela idade avançada e pela saúde debilitada de D. Pedro II, o Império perdeu sua base de sustentação política, condição que permitiu o golpe republicano de 15 de novembro de 1889.

Estabelecida a queda do Império e a Proclamação da República em 1889, a próxima unidade examina como as novas instituições republicanas reorganizaram a relação entre justiça, cidadania e poder político no Brasil.

Da Abolição sem Indenização ao Fim do Império

Como quatro fatores convergiram para o golpe republicano de 15 de novembro de 1889



A ordem construída desde 1824 dependia desse equilíbrio — quando ele se rompeu, o golpe se deu sem resistência significativa.

SAES, Décio. A Formação do Estado Burguês no Brasil (1888-1891). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Dominus/Edusp, 1964.

SCHWARCZ, Lília Moritz. As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um Monarca nos Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

VERIFICACAO DE APRENDIZAGEM

Em 1887, a Questão Militar, quando os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos foram publicamente re-preendidos pelo governo por criticarem o Ministério da Guerra na imprensa, gerou um protesto coletivo de oficiais que se sentiram desrespeitados pelo poder civil. Menos de dois anos depois, em 15 de novembro de 1889, foi justamente um conjunto de oficiais do Exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que executou o golpe que pôs fim ao Império. Na cadeia causal que liga esses dois episódios, qual é a relação entre a Questão Militar de 1887 e o golpe de 1889?

- A. A Questão Militar expressou um desgaste entre o Exército e o poder civil que, somado a outros fatores como a abolição sem indenização e o crescimento republicano, contribuiu para que o golpe de 1889 fosse executado justamente por oficiais do Exército
- B. O golpe de 1889 foi a causa da Questão Militar de 1887, já que a instabilidade política gerada pela Proclamação da República levou o governo a repreender publicamente os oficiais Sena Madureira e Cunha Matos
- C. A Questão Militar foi o único fator que explica o golpe de 1889, já que a repreensão pública aos dois oficiais foi suficiente, isoladamente, para motivar a ação de Deodoro da Fonseca
- D. A Questão Militar expressou a insatisfação da elite cafeeira com a abolição sem indenização, manifestada por meio de oficiais do Exército que defendiam os interesses econômicos dos antigos proprietários de escravizados

APLICAR AGORA

Você estudou como a condição jurídica da escravidão (o duplo estatuto do escravizado, as leis abolicionistas graduais e as formas de resistência direta) se relaciona com a ruptura entre elite cafeeira, Exército e poder político que levou à queda do Império em 1889 — em especial como a abolição sem indenização, em 1888, afastou politicamente a elite cafeeira da monarquia, e como esse afastamento se somou ao desgaste entre Exército e poder civil (desde a Guerra do Paraguai e a Questão Militar de 1887) e ao crescimento do movimento republicano, até o golpe de 15 de novembro de 1889. Pense em um caso histórico ou contemporâneo diferente dos exemplos do capítulo — de qualquer país ou período — em que a perda de um privilégio econômico ou jurídico por um grupo social tenha rompido sua aliança política com um governo, e em que esse rompimento, somado ao desgaste de outra instituição de poder (como as Forças Armadas, um partido ou uma instituição religiosa), tenha contribuído para a queda ou a crise desse governo. Descreva o caso e explique: (1) como a perda do privilégio rompeu o vínculo entre o grupo social e o poder político; e (2) como esse rompimento se combinou com o desgaste da outra instituição para produzir a crise política.